

V. számú függelék

Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében való közreműködésre vonatkozó ügyfél/cég nyilatkozat

Alulírott (természetes személy)*****

Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Lakcím

Telefonszám

Alulírott (jogi személy)****

Székhely

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám

Adószám

Telefonszám

Képviselőtében eljáró személy

a mai napon és helyen a pénzügyi szolgáltatások közvetítése keretében érvényesíteni kívánt igényem ügyében az alábbi nyilatkozatot teszem:

Lakossági számlanyitás és bankszámla átszerződés

- ☐ a) Lakossági fizetési számlanyitás
- ☐ b) Lakossági fizetési számlanyitás Junior ügyfél részére***
- ☐ c) Lakossági fizetési számlanyitás jóváírással, keresztértékesítéssel**
- ☐ d) Meglévő ügyfél számla átszerződötetése/számlacsomag elem közvetítése keresztértékesítéssel**

Vállalkozói termékek

- ☐ Vállalkozói hitel/kölcsön
- ☐ Társasházi hitel/kölcsön
- ☐ Vállalkozói számlanyitás
- ☐ Társasházi számlanyitás
- ☐ Ingatlanlízing
- ☐ Lakástakarék
- ☐ Egyéb

Lakossági hitelek és egyéb termékek

- ☐ e) Lakás- és jelzáloghitel
- ☐ f) Személyi kölcsön
- ☐ g) Hitelkártya, társkártya
- ☐ h) Babaváró kölcsön
- ☐ i) Falusi Családi Otthontermelési Kedvezmény (FCSOK)
- ☐ j) Lakástakarék
- ☐ k) Ingatlanlízing

* Ügyfél nevében meghatalmazottként az Értékesítő nem írhatja alá.

** Kérjük a keresztértékesített termékeket külön jelölni.

*** Junior ügyfél esetén 7-14 éves korig kizárólag a törvényes képviselő aláírása szükséges. Junior ügyfél esetén 14-18 éves korig a junior számlatulajdonos ÉS a törvényes képviselő aláírása egyaránt szükséges.

****: Magyar nyelvet nem értő ügyfél esetén a kapcsolódó záradék kitöltése kötelező!

1. Tudomásul veszem, hogy a(z)

Ügynökvállalkozás cég neve

Székhely

Céges törzsszám

Közvetítői alvállalkozó cég neve

Székhely

Céges törzsszám

Megbízott, illetve a képviseletében eljáró

Név

Egyéni törzsszám

Értékesítő (továbbiakban: Megbízott) a fent hivatkozott igényem érvényesítése érdekében a pénzügyi szolgáltatások közvetítésében résztvevő OTP Bankcsoportnál (továbbiakban: OTP Bankcsoport) – képviseletében eljárva – kérelmemet benyújtja. Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájárulásomtól függetlenül adategyeztetés és szerződés megkötése céljából az OTP Bankcsoport illetékes hálózati egységét (fiókját) fel kell keresnem, ez alól kivételt képez az OTP Lakástakarék megtakarítási szerződéskötés, mely esetben akkor kell felkeresnem a hálózati egységet, ha a szerződéskötési ajánlaton feltüntetett és az OTP Lakástakarék Zrt.-nél nyilvánított adataim eltérnek.

2. Tudomásul veszem, hogy az OTP Bankcsoportnak az 1. számú pontban megnevezett igényemmel érintett tagja, mint adatkezelő¹ megbízásából a Megbízott, a részére átadott személyes, ill. ingatlannal kapcsolatos adataimat a Bank kalkulátorain keresztül rögzíti annak érdekében, hogy részemre „Személyes tájékoztatót” biztosítson, valamint előzetes KHR lekérdezést, hitelképességre vonatkozóan előbírálatot készítsen. Tudomásul veszem továbbá, hogy a megadott adataim az OTP Bank Nyrt. rendszereiben esetlegesen tárolt adataimmal összevetésre kerülnek és a Bank rendszereiben tárolt adatok is felhasználásra kerülnek a Megbízott által készített előbírálat során.

3. Aláírással elismerem, hogy a Megbízott Értékesítője a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően személyesen teljes körű tájékoztatást adott az OTP Bankcsoport fenti igényemmel érintett tagjáról, a Megbízott titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint az igényelt termék jellemzőiről a vonatkozó terméktájékoztató, üzletszabályzat, hirdetésnyilvánítások alapján, továbbá az OTP Bank, illetve a termékkel érintett OTP csoporttag rá vonatkozó adatkezeléséről. Megbízott Értékesítője személyesen segítséget nyújt az ügyfél kérelmének összeállításában, a nyomtatványok kitöltésében. Az Értékesítő köteles ellenőrizni az ügyfél által igényelt termékhez előírt dokumentumok meglétét, az előírt nyomtatványok teljes kitöltöttségét, feltüntetni egyéni értékesítői törzsszámát, majd ezt követően OTP bankfiók részére átadni a közvetítés teljes körűen kitöltött, ügyfél által is aláírt dokumentumait.

4. Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt., valamint az Érintett Bankcsoporttag, mint adatkezelő a jelen nyilatkozat útján tájékoztatott, hogy az ügyfelekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatói részletes információkat tartalmaznak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, mely adatkezelési tájékoztatók az érintett OTP Bankcsoporttagok honlapján megtekinthetők, valamint a bankfiókban, vagy egyéb, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is elérhetők. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Érintett Bankcsoporttag a jelen nyilatkozatban nevezett adatkezelési tájékoztatókban meghatározottak szerint kezeli.

5. Kijelentem, hogy amennyiben a pénzügyi szolgáltatás igénylése során egyéb érintettek (így különösen: adóstárs, gyermek) adatainak átadása válik szükségessé, a személyes adatok átadására jogosult vagyok. A személyes adatok kezeléséről az érintett személyeket tájékoztatom, és ennek során felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy az OTP Bank Nyrt. és az érintett csoporttagok adatkezelési tájékoztatója részletes információkat tartalmaz az adatkezelésre vonatkozóan, az adatkezelési tájékoztató az OTP Bank Nyrt. és az érintett csoporttagok honlapján megtekinthető, valamint a bankfiókban, vagy egyéb, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is elérhető. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti kötelezettségem megszégéséért az adatkezelő felé felelősséggel tartozom.

¹ Lakossági számlanyitási és bankszámla átszerződés a)-d) pontok) esetén az OTP Bank Nyrt. az adatkezelő; Lakossági hitelek és egyéb termékek esetén az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., a OTP Lakástakarék Zrt. és az OTP Lízing adatkezelők.

6. Tudomásul veszem továbbá, hogy Minősített Fogasztóbarát Lakáshitel termék igénylése esetén a hiteligényléshez előírt dokumentáció Megbízott részéről történő átvétele nem minősül a hiteligénylésem Hitelező részéről történő befogadásának, erre tekintettel a Megbízott részemre kötelező érvényű ajánlatot nem köteles adni. A kötelező érvényű ajánlatot részemre a Hitelező képviselőjében eljáró OTP Bankfiók ad a hiteligénylési dokumentáció átvételét követően, a Minősített Fogasztóbarát termékre meghirdetett ügyintézési határidők a kötelező érvényű ajánlat kiadásának napjától indulnak.
7. A nyilatkozat az Ügyfél/Cég általi aláírástól számított 6 hónapig tekinthető érvényesnek azzal a kikötéssel, hogy beadáskor kizárólag a hatályos dokumentum alkalmazható!
8. Jelen nyilatkozatom aláírásával a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) 161. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, illetve a pénzügyi szolgáltatást nyújtó OTP Bankcsoport-tagot, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt Megbízott részére a jelen nyilatkozatomban megadott adatokat visszaadja, valamint a jelen nyilatkozatomban megjelölt lakossági vagy vállalati hitel/ kölcsön termék igénylése esetén a szerződés megkötésének elősegítése érdekében a kérelem benyújtásától a szerződés megkötéséig keletkező státusz-adatokat (így különösen az igény benyújtását követő hiánypótlás szükségességére, a hitelbírálat és a szerződéskötés tényére, valamint eredményére vonatkozó adatokat), a szerződéskötést követően a Megbízott közvetítői jutalékának az elszámolásához szükséges, a szerződés fennállására és a folyósítás – szakaszos folyósítás esetén az adott részfolyósítás – megtörténteire vonatkozó információkat átadja a fenntartási jutalékra való jogosultság időpontjáig.
9. Jelen nyilatkozatom aláírásával a Hpt. 161. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, hogy lakossági fizetési számla igénylése vagy módosítása esetén a jelen nyilatkozatban megjelölt Megbízott részére a pénzügyi szolgáltatás eredményeképpen, az új ügyfél részére megnyitott lakossági fizetési számlára vagy a meglévő ügyfél részére módosított lakossági fizetési számlára a nyitást/módosítást követő 2. hónap utolsó napjáig beérkező teljes összegre vonatkozó azon adatot, ami a Megbízott közvetítői jutalékának az elszámolásához szükséges, a számla megnyitását követő harmadik hónap végéig átadja.

Kelt:

.....
Ügyfél/Cég*/***

.....
Megbízott (Értékesítő)

.....
Törvényes képviselő

Az eredetiben kiállított ügyfél/cég hozzájáruló nyilatkozat az egyidejűleg benyújtott ügylet(ek) mellé került beadásra.

Az átvételt igazolom:

Készült: 3 példányban!

- 1 pld. Ügyfél
- 1 pld. Értékesítő
- 1 pld. Bankfiók

.....
(A fióki ügyintéző aláírása, pecsét)

* Ügyfél nevében meghatalmazottként az Értékesítő nem írhatja alá.

*** Junior ügyfél esetén 7-14 éves korig kizárólag a törvényes képviselő aláírása szükséges. Junior ügyfél esetén 14-18 éves korig a junior számlatulajdonos ÉS a törvényes képviselő aláírása egyaránt szükséges.

Záradék

magyar nyelvet nem értő ügyfél esetén¹

Alulírott magyar nyelvet nem értő

Név

Születési név

Anyja születési neve

Születési helye és ideje

Okmány típusa és száma

Cím

szám alatti lakos

Vállalkozás teljes neve²

Székhelye

Adószáma

Cégjegyzékszáma

Levelezési cím

Kapcsolattartó

Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél)

kijelentem, hogy részemre

☐ az V. számú függelék „Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében való közreműködésre vonatkozó ügyfél/cég nyilatkozat” megnevezésű nyilatkozatot³

¹ Külön íven szövegezett záradék esetén az érintett jognyilatkozatra kézzel rá kell vezetni a következő szöveget:

„A jelen okirat elválaszthatatlan részét képezi a külön íven szövegezett záradék is.”

² Vállalkozói ügyfél esetén kitöltendő!

³ Az V. számú függelék záradékolása esetén ez a bekezdés x-szel jelölendő!

⁴ A XXII. számú függelék záradékolása esetén ez a bekezdés x-szel jelölendő!

☐ a XXII. számú függelék „Függő ügynök értékesítőjének pénzügyi szolgáltatás közvetítést megelőző tájékoztatásról szóló ügyfél nyilatkozat” megnevezésű nyilatkozatot⁴
(a továbbiakban: Nyilatkozat) és a jelen okiratot

Név

Születési név

Anyja születési neve

Születési helye és ideje
 . év . hónap . nap

Okmány típusa és száma⁵

Cím

az Ügyfél által értett nyelven beszélő, jelen okirat aláírása során tanúként eljáró személy felolvasta, és megmagyarázta. Kijelentem, hogy megfelelő szinten beszélek és értek ezen a nyelven ahhoz, hogy az előzőekben hivatkozott felolvasást és magyarázatot megértsem.⁶

az Ügyfél által értett⁷ nyelven szakfordítói képesítéssel rendelkező, jelen okirat aláírása során tanúként eljáró személy felolvasta, és megmagyarázta. Kijelentem, hogy megfelelő szinten beszélek és értek ezen a nyelven ahhoz, hogy az előzőekben hivatkozott felolvasást és magyarázatot megértsem.⁸

Kijelentem, hogy a magyar nyelven történő jognyilatkozat megtételében rejlő – a magyar nyelv ismeretének hiánya, illetőleg esetlegesen a szakfordító / fordító tanú általi magyarázat nem megfelelősége miatti – kockázatokat megértettem és az ebből eredően felmerülő tévedés kockázatát vállalom.

Kelt:

.....
Ügyfél

⁴ A XXII. számú függelék záradékolása esetén ez a bekezdés x-szel jelölendő!
⁵ Amennyiben szakfordító jár el, ez a sor kitöltendő!
⁶ Amennyiben nem szakfordító, hanem egyéb személy jár el, ez a rész kitöltendő! Az ügyfél által értett nyelvet minden esetben szükséges kitölteni!
⁷ Amennyiben szakfordító jár el, ez a rész kitöltendő! Az ügyfél által értett nyelvet minden esetben szükséges kitölteni!
⁸ Amennyiben szakfordító jár el, ez a bekezdés kitöltendő!

1. Tanú:

Alulírott tanú ezennel igazolom, hogy a Nyilatkozatot és a jelen okiratot az Ügyfél részére Ügyfél által értett nyelven felolvastam és megmagyaráztam.

- ☐ Rendelkezem olyan nyelvtudással magyar nyelven és Ügyfél által értett nyelven, hogy az előző pontban megnevezett dokumentumokban foglaltakat és a jelen okiratot felolvassam és megmagyarázzam. Kijelentem, hogy megfelelő szinten beszélek és értek ezen a nyelven ahhoz, hogy a fentiekben hivatkozott felolvasást és magyarázatot lefordítsam.⁹
- ☐ Kijelentem, hogy az Ügyfél által értett nyelven nyelvtudásom igazolásául az alábbi bizonyítvány(ok)kal rendelkezem:¹⁰

1. Bizonyítványt kiállító intézmény neve	
Bizonyítvány száma	
Nyelvterület:	
2. Bizonyítványt kiállító intézmény neve	
Bizonyítvány száma	
Nyelvterület:	

Az Ügyfél a Nyilatkozatot és a jelen okiratot előttem, mint tanú előtt írta alá / látta el kézjegyével¹¹.

Név¹²

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

.....
Aláírás

2. Tanú:

Alulírott tanú ezennel igazolom, hogy Ügyfél a Nyilatkozatot és a jelen okiratot előttem, mint tanú előtt írta alá / látta el kézjegyével¹³.

Név¹⁴

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

.....
Aláírás

⁹ Amennyiben nem szakfordító, hanem egyéb személy jár el, ez a bekezdés x-szel jelölendő!

¹⁰ Amennyiben szakfordító jár el, ez a bekezdés x-szel jelölendő!

¹¹ A megfelelő rész aláhúzendő! Kézjegy lehet a rajzolt kereszten kívül, az ujjlenyomat elhelyezése és a parafálás (a név kezdőbetűinek leírása) is.

¹² Olvashatóan kell a nevet és lakóhelyet kitölteni!

¹³ A megfelelő rész aláhúzendő! Kézjegy lehet a rajzolt kereszten kívül, az ujjlenyomat elhelyezése és a parafálás (a név kezdőbetűinek leírása) is.

¹⁴ Olvashatóan kell a nevet és lakóhelyet kitölteni!